

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 180/2530	พนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นางสาวดุษฎี เหมพูลเสริฐ	โจทก์
	นางศศิธร ผดุงเกตุหรือผดุงเกติ	จำเลย
	นางสาวดุษฎี เหมพูลเสริฐ โจทก์ร่วม ผู้ยื่นคำร้อง	
ป.วิ.อ. มาตรา 220		

ความว่า โจทก์ร่วมฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า เป็นฎีกาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 จึงไม่รับโจทก์ร่วมเห็นว่า โจทก์ร่วมฎีกาว่าศาลอุทธรณ์พิพากษาโดยฟังข้อเท็จจริงนอกสำนวนและฟังข้อเท็จจริงไม่สิ้นกระแสความ ซึ่งเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย โจทก์ร่วมมีสิทธิฎีกาได้โปรดสั่งรับฎีกาของโจทก์ร่วมไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 73 แผ่นที่ 2)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3(1),(3),(5)ระหว่างพิจารณา นางสาวดุษฎีเหมพูลเสริฐ ผู้เสียหายขอเข้ามาเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ร่วมฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับดังกล่าว (อันดับ 68)

โจทก์ร่วมจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 69)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ที่โจทก์ร่วมฎีกาอ้างว่าศาลอุทธรณ์พิพากษาโดยฟังข้อเท็จจริงนอกสำนวนและฟังข้อเท็จจริงยังไม่สิ้นกระแสความนั้น เมื่อตรวจฎีกาของโจทก์ร่วมแล้วเห็นว่าเป็นฎีกาคัดค้านดุลยพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ร่วมนั้นชอบแล้วให้ยกคำร้องของโจทก์ร่วม

พิเคราะห์แล้ว ที่โจทก์ร่วมฎีกาอ้างว่าศาลอุทธรณ์พิพากษาโดยฟังข้อเท็จจริงนอกสำนวนและฟังข้อเท็จจริงยังไม่สิ้นกระแสความนั้น เมื่อตรวจฎีกาของโจทก์ร่วมแล้วเห็นว่าเป็นฎีกาคัดค้านดุลยพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ร่วมนั้นชอบแล้วให้ยกคำร้องของโจทก์ร่วม

(อำนวยการ อินทุภูติ-ดำริ ศุภพิโรจน์-สมศักดิ์ จุสวัสดิ์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ